210国道马山县白山镇路段“12·15”较大道路交通事故调查报告

发布时间：2019-07-16 10:38　来源：南宁市应急管理局

2018年12月15日2时许，210国道马山县白山镇立星村六麦屯路段，一辆从马山方向沿210国道线往都安方向行驶的无号牌二轮摩托车与停靠在MB7173号重型半挂牵引车牵引的桂MC005挂号重型仓栅式半挂车发生追尾碰撞，造成二轮摩托车上3人当场死亡，直接经济损失约250万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，市人民政府批准成立了210国道马山县“12·15”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由原市安监局牵头，市监察委、公安局、交通运输局、总工会和马山县人民政府组成，河池市人民政府和南宁市人民检察院派员参加了事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘证、检测鉴定等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理及改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2018年12月13日，桂MB7173半挂牵引车驾驶员阮春龙因家中有事向罗芝灯请假，罗芝灯于13日下午自行驾驶桂MB7173牵引车牵引桂MC005半挂车道苏圩镇岜独村路段路边一非法货场排队等候装铝土，14日下午15时左右车辆装好铝土（事发后过磅：装货后整车毛重116.42吨），14日18时出发前往贵机场高速—罗文大道—南武城市大道—武鸣环城路—210国道线往都安方向行驶，15日2时38分行至事故现场路段时，罗芝灯因长时间驾驶车辆，感觉眼困停靠在右侧机动车道上休息，2时55分许，苏孝武驾驶无号牌普通二轮摩托车搭载潘立福、蓝铭，沿210国道从马山方向往都安方向行驶，在行驶过程中追MB7173牵引车牵引桂MC005半挂车的尾部，造成苏孝武、潘立福、蓝铭三人当场死亡及两车损坏的较大道路交通事故。事故发生后，罗芝灯驾驶桂MB71引桂MC005半挂车逃离事故现场。

（二）应急处置情况。

2018年12月15日3时6分，马山县公安局指挥中心接到群众报警：在马山往百龙滩国道G210线二级路立星村路段有一辆摩托车翻在路边，有两个人动。接到警情后，马山县交管大队黄新文大队长、李俊教导员、潘育念副大队长以及事故处理民警林能新等立即赶赴现场，到达现场后，马山县人民医院医事故现场检查确认3人死亡。随后，马山县交管大队现场处置人员立即向县局指挥中心报告，同时向南宁市公安局交警支队指挥中心报告情况。接到事故报警支队支队长蒋卫红率事故处理大队相关人员到事故现场指挥协调现场勘查，马山县公安局有关负责人也到达事故现场进行指挥协调。经对事故现场初步勘于事故现场的二轮摩托车与其他车辆发生过碰撞，且碰撞车辆已不在现场。交警部门立即启动死亡逃逸事故查缉预案。经调查，发现桂MB7173牵引车牵半挂车有重大嫌疑，车辆已驶往都安方向。市交警支队立即发起协查通报，请求河池市交警部门对该车辆进行拦截。9时许，南丹县交警大队在车河镇八步车及驾驶员罗芝灯拦截扣留，10时许，马山县交警大队到达南丹县将驾驶员罗芝灯及嫌疑肇事车辆带回调查。

二、事故有关情况

（一）事故车辆的基本情况。

1．无号牌普通二轮摩托车，（以下简称：二轮摩托车）车辆品牌型号：“大福牌”，车辆识别代码：L5DTCJL91HA020567，车辆发动机号码：1761

经查，该车于2018年12月15日由都安县第五初级中学初一学生蓝铭和蓝星莹两人共同出资1000元由蓝铭从他人手中购买，公安交通管理综合应用平台登记信息。

2．桂MB7173解放牌重型半挂牵引车，品牌型号为解放牌CA4250P66K24T1A1（以下简称桂MB7173牵引车），其牵引的桂MC005挂号重型仓栅式牌型号为鲁岳牌LHX9400CXY（以下简称：桂MC005半挂车）。两车登记所有人均为河池市宏骏公路运输有限公司，初次登记日期为2017年4月13日，车期为2019年4月，使用性质为货运，车身颜色为红色，第三者商业险保险保150万。桂MB7173牵引车牵引总质量为40000Kg，实载107615Kg，超载169%为2人，实载1人。两车均于2017年4月14日取得道路运输证，道路运输证号为桂交运管河字451200005336、451200005337号，经营范围为普通货运，河池市道路运输管理处。

经查，桂MB7173牵引车及其牵引的桂MC005半挂车实际车主为罗芝灯。

（二）事故车辆驾驶人的基本情况。

1．苏孝武，男，13岁，壮族，广西都安县人，都安县第五初级中学154班初一年级学生，事发时驾驶二轮摩托车。

2．罗芝灯，男，33岁，广西南丹县人，事发时桂MB7173牵引车驾驶员、实际所有人，2012年6月11日初次取得机动车驾驶证，准驾车型为C1类，发池市公安局交警支队，有效期至2024年6月11日。

经查，罗芝灯无道路运输从业资格证，无道路交通违法未处理信息。

（三）事故单位基本情况。

河池市宏骏公路运输有限公司（以下简称宏骏运输公司）成立于2012年2月16日，注册地址为河池市金城江区金宜公路中段百旺转盘往东江方向500米代表人为廖辉生，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），持有《营业执照》，统一社会信用代码为914512005898355560D，有效期至2032年2016年6月1日取得《道路运输经营许可证》，有效期至2020年2月13日，发证机关为河池市运输管理处，经营范围为普通货运。公司设有安全生产领导小名安全管理人员，组长廖辉生（总经理），负责公司全面工作，副组长梁鹏（副总经理），协助总经理管理，成员韦志美（安全科长）、颜慧慈（安全员兼理员）等11人。事故发生前公司名下注册登记有320台货车，其中牵引车197辆、半挂车123辆，全部为挂靠车辆。备案登记驾驶员197名。公司对每台挂1000元/年服务费。

经查，宏骏运输公司由廖辉生、梁鹏、罗书雄3人共同出资20万元成立，其中廖辉生和梁鹏各占股份35%，罗书雄占股30%，罗书雄不参加公司的日常与挂靠车主未签订有安全生产管理协议，也未组织过挂靠车主参加公司组织的安全生产知识培训教育。

（四）事故道路情况。

事故现场位于210国道马山县白山镇立星村六麦屯路段，道路技术等级为二级公路，道路呈北南走向，北往都安方向，南往马山方向，水泥路面，路宽路中间划有黄色中心虚线分道线，中心虚线两侧道路宽度均为350cm，道路两侧各有100cm硬路肩，路外两侧为农田，道路平直，路面完好，干燥，夜明。

（五）事发时天气情况。

根据马山国家气象观测站提供的气象信息：2018年12月15日2时至4时马山县无降水量，最低气温为8.6摄氏度，最低能见度为6626米，最大相对湿度大瞬时风速为5.6m/s。

（六）有关检验鉴定情况。

1．二轮摩托车驾驶人乙醇定性定量检验情况。经检验：苏孝武心脏血液中检出乙醇，含量均小于5mg/100ml。

2．桂MB7173牵引车牵引桂MC005半挂车检验情况。经鉴定：桂MB7173牵引车制动系、行驶系效能不符合技术标准；桂MC005半挂车制动系、行驶合技术标准及后部反光标识不符合技术标准。

3．二轮摩托车检验情况。经鉴定：二轮摩托车制动系、转向系效能及照明信号装置因在事故中损坏，无法进行检测。

三、事故造成人员伤亡情况及直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况。

1．苏孝武，男，13岁，广西都安县人，都安县第五初级中学初一年级学生，无号牌二轮摩托车驾驶人，在事故中因严重颅脑损伤死亡。

2．潘立福，男，13岁，广西都安县人，都安县第五初级中学初一年级学生，无号牌普通二轮摩托车上乘员，在事故中因严重颅脑损伤死亡。

3．蓝铭，男，12岁，广西都安县人，都安县第五初级中学初一年级学生，无号牌普通二轮摩托车上乘员，在事故中因严重颅脑损伤死亡。

（二）事故直接经济损失。

事故造成直接经济损失约250万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因。

1．苏孝武无机动车驾驶证，驾驶二轮摩托车违法载人上道路行驶，不按规定佩戴安全头盔。

2．罗芝灯持C1类驾驶证驾驶重型半挂牵引车，且未取得道路运输从业资格证，违法驾驶车身后部反光标识不符合安全技术标准。在夜间无路灯照明、行车视线不良的情况下，占用行车道违法停车，妨碍其他车辆通行。

（二）间接原因。

1．宏骏运输公司安全生产主体责任不落实，安全生产管理混乱。一是安全生产规章制度不健全，未建立安全科工作职责、车辆实际经营者安全生产管
健全车辆实际经营者安全生产培训教育制度；二是日常安全检查流于形式，隐患排查治理不彻底，未能检查发现并及时消除事故车辆常年存在超载，在8月
时肇事车辆反光标示已破损未进行及时修复等安全事故隐患；三是安全生产培训教育不到位，主要负责人未经安全生产知识和管理能力考核，公司未制定年
培训教育计划，未按规定对从业人员进行安全生产培训教育。

2．河池市运输管理处金城江区直属管理局履行道路运输企业安全生产监督管理职责不到位，对宏骏运输公司存在安全生产规章制度不健全、主要负责
生产知识和管理能力考核、从业人员未按规定进行安全生产培训教育、部分车辆常年存在超载等事故隐患未能及时发现和消除。

3．河池市运输管理处履行指导和督促河池市县级道路运输管理机构履行道路运输安全监管职责不到位，对河池市运输管理处金城江区直属管理局对宏
开展日常安全生产监督检查流于形式问题失察。

4．马山县公安局交通管理大队落实道路交通安全主体责任不到位；对辖区内的过境货车超载、车身反光标识不符合安全技术标准以及违法停车等行为查

（三）事故性质。

经调查认定，210国道马山县白山镇路段“12·15”较大道路交通事故为生产安全责任事故。

五、对有关单位和人员的责任认定和处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）。

苏孝武，无号牌二轮摩托车驾驶人，因在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）移送司法机关人员（1人）。

罗芝灯，桂MB7173牵引车驾驶人，事故发生后，驾驶车辆逃离事故现场，故意毁灭证据，负事故的全部责任，因交通肇事罪于3月11日被公安机关刑事
19日被马山县人民检察院批准逮捕。马山县人民检察院于5月24日向马山县人民法院移送起诉。

（三）对有关企业责任人员处理建议（3人）。

1．廖辉生，男，宏骏运输公司法定代表人，总经理，履行企业主要负责人安全生产管理职责不到位。未建立健全企业安全生产管理制度，对车辆实际经
训教育不到位，隐患排查治理不彻底，导致未能及时发现并消除事故车辆存在的安全隐患，对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予行政处罚

2．梁鹏，男，宏骏运输公司副总经理，履行安全生产管理职责不到位。未按规定制定年度安全生产培训教育计划、对事故车辆驾驶员长年未参加公司
能检查发现，督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现并消除本单位安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由宏骏运输公司按有关规定依法

3．韦志美，女，宏骏运输公司安全科科长，履行安全生产管理职责不到位。未按规定对从业人员进行安全生产培训教育，日常安全检查流于形式，隐
不彻底，未能检查发现并及时消除事故车辆常年存在超载，在8月份发生事故时肇事车辆反光标示已破损未进行及时修复等安全事故隐患，对事故发生负有
由宏骏运输公司按有关规定依法处理。

（四）对有关部门责任人员处理建议（5人）。

1．建议给予党纪政务处分的人员（1人）

何刚，男，河池市运输管理处金城江区直属管理局安监科科长，履行道路运输企业安全生产监督管理职责不到位；未能检查发现宏骏运输公司存在安全
度不健全、主要负责人未经安全生产知识和管理能力考核、未按规定对从业人员进行安全生产培训教育、公司部分车辆常年存在超载等生产安全事故隐患。
负有直接责任。建议由河池市相关职能部门给予何刚立案调查，依法给予处理。

2．建议给予诫勉谈话的人员（1人）

莫丽红，女，中共党员，河池市运输管理处金城江区直属管理局副局长，履行道路运输企业安全生产监督管理职责不到位；未能检查发现宏骏运输公司
产规章制度不健全、主要负责人未经安全生产知识和管理能力考核、未按规定对从业人员进行安全生产培训教育、公司部分车辆常年存在超载等生产安全事
丽红对此应负有主要领导责任。建议由河池市相关职能部门对莫丽红予以诫勉。

3．建议给予书面检查的人员（3人）

（1）李江洪，男，河池市运输管理处安监科科长，履行指导河池市运输管理处金城江区直属管理局开展辖区道路运输企业安全生产监督管理职责不到
运输管理机构开展日常安全生产检查流于形式的行为失察。李江洪对此应负有主要领导责任。建议由河池市相关职能部门责令李江洪作出书面检查。

（2）蓝必忠，男，中共党员，马山县公安局交通管理大队副大队长，落实道路交通安全主体责任不到位；对辖区内的过境货车超载、车身反光标识不
术标准以及违法停车等行为查处不力。蓝必忠对此负有主要领导责任，建议由马山县监委责令蓝必忠作出书面检查。

（3）谢文定，男，中共党员，马山县公安局交通管理大队城区中队中队长，落实道路交通安全主体责任不到位；对辖区内的道路巡查不力，对辖区内
超载、车身反光标识不符合安全技术标准以及违法停车等行为查处不力。谢文定对此负有直接责任，建议由马山县监委责令谢文定作出书面检查。

（五）对有关企业的处理建议。

宏骏运输公司对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予行政处罚。

宏骏运输公司未建立安全科工作职责和车辆实际经营者安全生产管理制度，日常安全生产检查流于形式，隐患排查治理不彻底，主要负责人未经安全生理能力考核，未制定年度安全生产培训教育计划，未按规定对从业人员进行安全生产培训教育，建议由河池市交通运输局依法进行处理。

（六）其他建议。

1．河池市运输管理处金城江区直属管理局履行道路运输企业安全生产监督管理职责不到位，对宏骏公司存在安全生产规章制度不健全、主要负责人未知识和管理能力考核、从业人员未按规定进行安全生产培训教育、部分车辆常年存在超载等事故隐患未能及时发现和消除。建议由河池市有关职能部门责令运输管理处金城江区直属管理局针对此次事故向河池市运输管理处作出书面检查。

2．河池市运输管理处履行指导和督促河池市县级道路运输管理机构履行道路运输安全监管职责不到位，对河池市运输管理处金城江区直属管理局对宏日常安全生产监督管理检查流于形式问题失察。建议由河池市有关职能部门责令河池市交通运输管理处针对此次事故向河池市交通运输局作出书面检查。

3．马山县公安局对交通管理大队落实道路交通安全主体责任不到位和对辖区内的过境货车超载、车身反光标识不符合安全技术标准以及违法停车等行问题失察。建议责令马山县公安局针对此次事故向中共马山县委员会、马山县人民政府作出书面检查。

六、事故防范及整改措施建议

210国道马山县白山镇路段“12·15”较大道路交通事故暴露出事故相关企业安全生产意识淡薄、主体责任不落实及有关监管部门安全监管不到位等问题

（一）建议河池市人民政府督促有关部门落实以下事故防范及整改措施：

1．道路运输管理部门要进一步加强道路运输行业安全监管工作，督促辖区内货运企业切实履行安全生产主体责任。宏骏运输公司作为河池市最大的道运输企业，未落实安全生产主体责任，安全生产管理也极为混乱。公司与挂靠车主未签定有安全生产管理协议，也未组织过挂靠车主参加公司组织的安全生教育。该公司还是全区2018年第二、三季度“百吨王”现象最严重的10家企业之一，47辆车次存在违法超限超载运输现象。道路运输管理部门要责令宏骏即整改存在的安全隐患问题，认真完善安全生产管理规章制度，切实加强对挂靠车辆、实际经营者和驾驶员的日常安全管理，全面排查实际经营者、驾驶员输证照、参加驾驶员继续教育情况，严格落实驾驶员岗前学习、考核和日常安全培训教育制度；加大对营运车辆安全隐患排查治理，坚决杜绝驾驶员无从业营运车辆以及疲劳驾驶、超限超载等违法行为。

2．教育行业主管部门要进一步加强学生道路交通安全管理工作。督促中小学校采取事故案例、广播、板报等多种形式，定期组织开展道路交通安全知其是对学生驾驶摩托车、电动助力车等违法行为进行警示教育，提高学生安全交通意识，培养学生良好的交通行为规范。同时，要加强与学生监护人沟通，好学生离校期间的监护管理。

（二）南宁市各有关部门和企业也要深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，加大对违法行为的处罚力度，切实做好事故防范工作。

1．道路运输企业要认真完善安全生产管理制度，强化落实对车辆及其驾驶人员，特别是实际经营者的安全管理主体责任。

2．道路运输管理部门要加大检查执法力度，认真查处企业制度不完善，隐患排查治理不彻底等安全生产事故隐患。

3．交警部门要认真履行道路交通秩序巡查管控、事故预防管理工作职责，加大路检路查工作力度，严厉打击各类道路交通违法违规行为，尤其要从严托车无牌无证、超员、酒后驾驶、不戴头盔和大货车“三超一疲劳”等严重交通违法行为。

4．各有关部门要充分利用各种宣传载体，加强对学校、社区等进行道路交通安全宣传教育，努力提高广大人民群众尤其是中小学校学生的道路交通安全

版权所有：南宁市应急管理局

地址：南宁市双拥路48号 传真:0771-5512925　联系方式：0771-5583555

桂ICP备19007825号　　网站标识：4501000038

网站地图